P U T U S A N

Nomor 775/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jessy Suhendro
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/3 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bilal Gang Dahlia No. 2-B Kel. Pulau Brayan Darat I Kec. Medan Timur / Jalan Sidorukun /Sidoileng Gang Dollah No. 02 Kel. Pulau Brayan Darat II Kec. Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jessy Suhendro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 775/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 26 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jessy Suhendro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessy Suhendro dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Jessy Suhendro dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

------ Bahwa ia terdakwa Jessy Suhendro, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023, yang bertempat di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi AZRIADY, SH, saksi EKO SETIAWAN, SE dan saksi SANDRO ARIZONA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampai nya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa berada ditempat tersebut lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan "Ada" lalu terdakwa mengatakan "Sini Uangnya Biar Kuambilkan" kemudian saksi-saksi menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan dilokasi bangunan dengan jarak 10 meter dari tempat tersebut dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa sebelah kanan dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara RUDI (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain, dimana dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1800/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa Jessy Suhendro.

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Jessy Suhendro adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

------ Bahwa ia terdakwa Jessy Suhendro, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Maret tahun 2023, yang bertempat di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi AZRIADY, SH, saksi EKO SETIAWAN, SE dan saksi SANDRO ARIZONA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampai nya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa berada ditempat tersebut lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan “Ada” lalu terdakwa mengatakan “Sini Uangnya Biar Kuambilkan” kemudian saksi-saksi menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan dilokasi bangunan dengan jarak 10 meter dari tempat tersebut dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa sebelah kanan dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa. Pada saat diintrogasi oleh saksi-saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan cara RUDI (DPO) menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain, di mana dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika laku terjual, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1800/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt ; menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram milik terdakwa Jessy Suhendro.

Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Jessy Suhendro adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZRIADY, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama saksi EKO SETIAWAN, SE dan saksi SANDRO ARIZONA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
- sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa berada ditempat tersebut lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan “Ada” lalu terdakwa mengatakan “Sini Uangnya Biar Kuambil kan” kemudian saksi-saksi menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan dilokasi bangunan dengan jarak 10 meter dari tempat tersebut;

- pada saat terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa sebelah kanan dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari RUDI (DPO) dengan menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

2. Saksi EKO SETIAWAN, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama saksi AZRIADY, S.H., dan saksi SANDRO ARIZONA (ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
- sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa berada di tempat tersebut lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan “Ada” lalu terdakwa mengatakan “Sini Uangnya Biar Kuambil kan” kemudian saksi-saksi menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan dilokasi bangunan dengan jarak 10 meter dari tempat tersebut;
- pada saat terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa sebelah kanan dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari RUDI (DPO) dengan menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

3. Saksi SANDRO ARIZONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama saksi AZRIADY, S.H., dan saksi EKO SETIAWAN, SE (ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan.
- sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa berada ditempat tersebut lalu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan “Ada” lalu terdakwa mengatakan “Sini Uangnya Biar Kuambil kan” kemudian saksi-saksi menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan dilokasi bangunan dengan jarak 10 meter dari tempat tersebut;
- pada saat terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa sebelah kanan dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari RUDI (DPO) dengan menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, jika Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi AZRIADY, SH, saksi EKO SETIAWAN, SE dan saksi SANDRO ARIZONA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa saat itu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan "Ada" lalu terdakwa mengatakan "Sini Uangnya Biar Kuambilkan" kemudian saksi-saksi menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan dilokasi bangunan dengan jarak 10 meter dari tempat tersebut dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa sebelah kanan dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari RUDI (DPO) dengan menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan apabila laku terjual terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi AZRIADY, SH, saksi EKO SETIAWAN, SE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan saksi SANDRO ARIZONA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

2. Bahwa saat itu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan

"Ada" lalu terdakwa mengatakan "Sini Uangnya Biar Kuambilkan" kemudian saksi-saksi menyerahkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang disembunyikan dilokasi bangunan dengan jarak 10 meter dari tempat tersebut dan pada saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa sebelah kanan dan uang hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa.

3. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari RUDI (DPO) dengan menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan apabila laku terjual, maka terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Jessy Suhendro, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 14.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi AZRIADY, SH, saksi EKO SETIAWAN, SE dan saksi SANDRO ARIZONA (Ketiganya masing-masing anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan) di Jalan Amal Kelurahan Pulau Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan karena menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, saat itu saksi-saksi menyamar sebagai pembeli dengan mengatakan "Ada" lalu terdakwa mengatakan "Sini Uangnya Biar Kuambilkan" lalu terdakwa menerima uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang disembunyikan dilokasi bangunan dengan jarak 10 meter dari tempat tersebut dan saat terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari RUDI (DPO) yang menitipkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa kepada orang lain,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jika Narkotika jenis shabu tersebut terjual, terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa menawarkan untuk dijual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menawarkan untuk dijual narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual";

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB.: 1800/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyimpul kan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur "Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikena kan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Jessy Suhendro tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
   Dirampas untuk dimusnahkan.
   5.2. uang tunai senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   Dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fauzul Hamdi, S.H., M.H.	Nelson Panjaitan, S.H., M.H.
Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)